

0061298-81.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5972/2016 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 797/2016 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON ROCHA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

RAMON ROCHA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0061298-81.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0061298-81.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5972/2016 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 797/2016 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON ROCHA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

RAMON ROCHA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 24 de julho de 2016, por volta das 16h20min, na Rua Salvador Rosaleu, Vila Sônia, nesta cidade e comarca de São Paulo, o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma, um aparelho celular Iphone 6S, pertencente à vítima Jackson de Oliveira Santos.

De acordo com a denúncia o réu e o comparsa não identificado abordaram a vítima, que caminhava pela via pública e, simulando porte de uma arma, exigiram e obtiveram a entrega do bem, com o qual a dupla evadiu-se.

Ocorre que o ofendido acionou a polícia e apontou os assaltantes, que ao perceberem a abordagem evadiram-se, mas o réu foi detido, contudo, o bem não foi recuperado.

A vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes.

A 28/09/16 a denúncia foi recebida (fls. 106) o réu foi citado (fls. 115), houve oferecimento de resposta à acusação (fls. 126). Em audiência foram ouvidas a vítima e a testemunha arroladas pelas partes, bem como o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em sede de debates orais, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, com pena no mínimo, diante da primariedade e menoridade do réu, aplicação da causa de aumento, regime semiaberto.

A Defensoria Pública pediu a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente pretende aplicação de pena mínima, reconhecimento da atenuante da menoridade e fixação de regime diverso do fechado, o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação do réu.

Ouvida em juízo, a vítima Jackson de Oliveira Santos, reconheceu o réu, presente em audiência, com um dos autores do roubo. Afirmou que eles chegaram, o réu simulou porte de uma arma e o outro puxou o celular e a dupla fugiu. Esclareceu que o réu foi preso de imediato, mas o comparsa empreendeu fuga; reconheceu o réu na hora, assim que ele foi detido.

Por sua vez, a policial militar Jessica Regina de Oliveira, sob o crivo do contraditório, recordou-se da ocorrência relacionada ao réu. Disse que estava em patrulhamento de rotina quando a vítima noticiou ter sido roubada por dois indivíduos, apontando o rumo por eles tomado; diligências foram realizadas culminando com a detenção do réu, quem a vítima de pronto reconheceu. O comparsa obteve êxito em fugir de posse da res furtiva.

Interrogado, o réu permaneceu silente.

Desta forma, as palavras da vítima, que não teve dúvida em reconhecer o réu em ambas as oportunidades em que ouvida, somadas aos depoimentos da policial que confirmou o reconhecimento assim que o réu foi detido, deixam evidenciadas materialidade e autoria delitivas.

Portanto, a condenação é medida de rigor.

A causa de aumento de pena está demonstrada, a vítima deixou claro a presença de duas pessoas, ressaltando que o réu simulou porte de arma e o comparsa arrebatou-lhe o celular.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, observo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

De proêmio, a despeito da primariedade, verifico que se trata de roubo de aparelho celular, um dos maiores alvo, quiçá o maior alvo de crimes contra o patrimônio. Convém ressaltar que delitos envolvendo aparelhos celulares fomenta a prática de

outros crimes, quer sejam contra o patrimônio ou não.
Some-se a isso que o fato de os smartphones deixarem de ser “meros telefones” eleva ainda mais a gravidade dos delitos envolvendo estes aparelhos, vez que atualmente as pessoas têm, guardam, armazenam tudo referente à saúde, profissão, memórias afetivas, dentro outras muitas coisas em tais aparelhos.
Portanto, o Judiciário não pode fechar os olhos para estes fatos e ser conivente com tais condutas aplicando penalidades menos severas àqueles que praticam tais condutas.
Fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade e retorno a pena no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no mínimo legal.
Na terceira etapa, reconhecido o concurso de agentes, aumento a pena do acusado em 1/3 totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena do réu será o semiaberto, a despeito da exasperação da pena base e da gravidade do crime.
No caso, observo que o acusado é primário, menor e a quantidade da pena não impede a imposição de regime intermediário.
O réu poderá recorrer em liberdade, vez que respondeu ao processo solto.
Ante ao exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAMON ROCHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto e o acusado poderá recorrer em liberdade.
Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita.
P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA